

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA
Y LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES
SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO
PARTE DEMANDADA

Caso Núm.: RN2025CV00064

Sobre: Interdicto y
Sentencia Declaratoria, Ley de
Permisos para la Reforma del
Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-
2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

1. El 30 de enero de 2026 este Honorable Tribunal emitió una Orden para que se contestara la moción presentada por la parte demandante el 29 de enero de 2026, titulada Solicitud de Orden.
2. En dicha Solicitud de Orden la parte demandante argumenta que las contestaciones a la demanda presentadas por la OGPe son “*genéricas, evasivas y no responsivas*”. Deseamos resaltar que la OGPe contesto una a una las 191 alegaciones esbozadas por la parte demandante en la Contestación a Demanda presentada el 21 de enero de 2026, en cumplimiento con el término dispuesto por este Honorable Tribunal.
3. Resulta contrario a derecho admitir o negar hechos de los cuales la OGPe no tiene conocimiento, que no son ciertos o que contienen premisas falsas basadas en conclusiones de derecho producto de la interpretación errónea de las leyes o

reglamentos que hace la parte demandante a través de las 191 alegaciones presentadas en su demanda.

4. La propia parte demandante reconoce que recae en ellos el peso de la prueba. La parte demandante incluye dentro de las 191 alegaciones de hechos, premisas relacionadas a diferentes agencias como la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dichas agencias no forman parte de este pleito y la OGPe no figura como custodio de los expedientes que puedan tener las mencionadas agencias. Por tanto, no estamos en posición de dar por ciertas alegaciones relacionadas a otras agencias que no son la OGPe y que no forman parte de este pleito y de las cuales no tenemos conocimiento. Los hechos relacionados a asuntos que se atienden bajo la jurisdicción de la OGPe fueron contestados por ser los que nos competen.
5. No se desprende de la Solicitud de Orden presentada por la parte demandante alegación específica alguna sobre las contestaciones de la OGPe. La mayoría de las alegaciones son asuntos bajo la jurisdicción de ACT, de los cuales OGPe no tiene conocimiento y no compete contestar
6. Por las razones antes expuestas, reiteramos que la Contestación a Demanda presentada por la OGPe contiene respuestas completas, responsivas y específicas sobre los asuntos que atañen a la OGPe relacionados al DEC y al PUI. Pretender que la OGPe atienda premisas y alegaciones relacionadas a otras agencias sería requerir que esta actúe fuera de su jurisdicción.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes indicado, que de por cumplida la orden emitida el 30 de enero de 2026, así como cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 3 de febrero de 2026.

f/ Lcda. Viviana Pereira Santiago
RUA 22486
Email: viviana.pereira@ddec.pr.gov
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext.

*** El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477)**